

0001065-28.2014.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... ter sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1502122-65.2018.0038).

Após o interrogatório do réu (fls. 235), foram oferecidos memoriais pelas partes (fls. 241/246 - MP e 271/285 - réu), ocasião na qual a Defesa pugnou pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, por reputar presentes os requisitos para tanto. Entretanto, o Ministério Público negou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001065-28.2014.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001065-28.2014.8.26.0038

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 580/2013 - Delegacia de Polícia de Araras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON LEANDRO DE JESUS DO CARMO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado JEFERSON LEANDRO DE JESUS DO CARMO para apurar a prática do delito previsto no artigo 303, parágrafo único, c.c. artigo 302, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503/97).

Segundo a denúncia, no dia 16 de setembro de 2013, por volta das 15 horas e 46 minutos, no cruzamento da Rua Luiz Ribeiro com a Rua Luiza Metzger de Moura, Jardim Morumbi, na cidade e Comarca de Araras, o réu, na direção do veículo automotor VW/Gol CLI, placas GMT-5564 de Araras/SP, sem possuir a devida habilitação, praticou, culposamente, lesões corporais em Miriam Elaine Krepschi.

A Denúncia foi recebida a fls. 61 e o réu citado a fls. 70. Declarada, em seguida, a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos (fls. 67), posteriormente revogada, devido ao descumprimento de suas condições pelo réu (fls. 80). Assim sendo, houve o oferecimento de resposta escrita à acusação (fls. 90/95) e a realização da audiência de instrução.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas, bem como

interrogado o acusado (fls. 137/139, 166/167, 179/181, 202/203 e 235).

Determinada a suspensão condicional do processo mais uma vez pelo prazo de dois anos (fls. 196), sendo a mesma revogada (fls. 217/227), em função do réu ter sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1502122-65.2018.0038).

Após o interrogatório do réu (fls. 235), foram oferecidos memoriais pelas partes (fls. 241/246 - MP e 271/285 - réu), ocasião na qual a Defesa pugnou pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, por reputar presentes os requisitos para tanto. Entretanto, o Ministério Público negou a celebração do benefício, haja vista que o acusado não possui os requisitos legais necessários para que o mesmo mereça continuidade.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não cabem alegações acerca de possíveis inconstitucionalidades arguidas pela Defesa. Trata-se de matéria há muito superada, conforme se observa dos julgados:

PENAL. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. CRIME DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 303. INOCORRÊNCIA. 1) A OPÇÃO POLÍTICA DO LEGISLADOR DE APENAR DIFERENTEMENTE AS LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO TRÂNSITO, EM RELAÇÃO A OUTRAS OCORRIDAS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS, NÃO REVELA A INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO ARTIGO, POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. (TJ-DF - ACR: 22774320028070003 DF 0002277-43.2002.807.0003, Relator: Gilberto de Oliveira, Data de Julgamento: 09/12/2003, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF , Data de Publicação: 28/04/2004, DJU Pág. 57 Seção: 3).

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão Corporal Culposa na condução de veículo automotor, em concurso formal - Artigos 303, parágrafo único, c.c. artigo 302, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal. Preliminares. Violação aos princípios da identidade física do juiz e ampla defesa. Rejeição. Inexistência de nulidade. Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas que evidenciam a responsabilidade do acusado no acidente. Palavras das vítimas, corroboradas por testemunhas presenciais. Relevância. Culpa evidente. Violação ao dever de cuidado, tornando possível a ocorrência do acidente. Inconstitucionalidade do artigo 303 do CTB. Inocorrência. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Fragilidade probatória não caracterizada [...]. (TJ-SP - APL: 00115701220108260073 SP 0011570-12.2010.8.26.0073, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 17/04/2015, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 22/04/2015). HOMICÍDIO CULPOSO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 302 DO CTB. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CARACTERIZADA A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. MANTIDA A REPRIMENDA FIXADA, BEM COMO O REGIME, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00030876520088260589 SP 0003087-65.2008.8.26.0589, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelos documentos médicos (fls. 45/48), pelo exame de corpo de delito (fls. 55/56) e pelas provas orais colhidas.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Jeferson Leandro de Jesus do Carmo relatou que, no dia dos fatos, estava dirigindo seu carro por volta das 07h00min e a motocicleta que colidiu com ele estava com os faróis apagados, não permitindo que o mesmo pudesse

enxergar o veículo onde estava a vítima. Afirmar, ainda, que foi a motocicleta a responsável pelo acidente, uma vez que ele havia parado e, no momento que efetuaría uma curva à esquerda, a moto colidiu com seu carro. Confessa que, de fato, não possuía habilitação para dirigir, porém, que prestou socorro à vítima e chamou o resgate para a mesma. Por fim, disse que comprou remédios e efetuou outras despesas para a vítima em decorrência do acidente.

A testemunha José Luiz do Carmo, pai do acusado, informou que se recorda do acidente, uma vez que foi ele quem prestou os remédios para a vítima depois do acidente. Questionado acerca dos fatos, explicou que, pelo que soube, seu filho estava dirigindo um carro e, ao chegar numa esquina, parou e olhou em ambos os lados da via, não vendo ninguém avançou e acabou colidindo com a motocicleta vítima, a qual o réu não conseguiu vislumbrar. Por fim, a testemunha acredita que a ordem de parada fosse do réu e que o mesmo, de fato, não possuía habilitação à época dos eventos.

A testemunha Rita de Cássia Moreira Formoso relatou que, no dia dos fatos, foi buscar a amiga Miriam para leva-la até a filha. Rita estava pilotando uma motocicleta e a amiga Miriam ocupava a garupa. No percurso, havia um ponto cuja obrigação era parar. Neste ponto estava o acusado, dirigindo um carro, que não efetuou a devida parada, colidindo com a motocicleta e arremessando Rita e Miriam para o outro lado da via. Ela se recorda de ter acordado com populares ao seu redor e Miriam deitada no asfalto. A testemunha reforça que o acusado não olhou para o lado em que ela e a amiga estavam percorrendo, não parou o veículo e seguiu seu caminho, ocasionando a colisão. Rita afirma ter ouvido comentários, à época, sobre o acusado não possuir habilitação e, ainda, que no dia anterior aos fatos já havia sido abordado por autoridades dirigindo sem a devida documentação.

Essas são as provas dos autos.

De fato, restou devidamente comprovado que o réu, que não possui CNH, estava dirigindo seu automóvel sem observar as devidas regras de trânsito, ocasionando lesão de natureza grave a Miriam Elaine Krepschi.

As lesões ficaram muito bem demonstradas pelo exame de corpo de delito (fls. 55/56), e os depoimentos corroboram para a exatidão da dinâmica dos fatos, sendo certo que o réu agiu com total imprudência ao não efetuar parada quando tinha obrigação de fazê-lo e, ainda, negligência ao não atentar corretamente ao trânsito ao seu redor, o que o impediu de vislumbrar a motocicleta vítima, ocasionando a colisão.

Deste modo, é certo que o réu cometera crime culposos de acordo com o artigo 18, inciso II, do Código Penal por ter agido com a referida imprudência ao dirigir o veículo automotor. Ademais, uma vez que não possuía habilitação, o simples fato de estar dirigindo, independentemente de ter ou não parado no ponto obrigatório de parada, já pode ser interpretado como imprudência descabida. Portanto, tais fatos, muito bem alinhados, comprovam o crime, não cabendo alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. Apelo que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Culpa por imprudência bem caracterizada pela narrativa da vítima e pela conclusão do laudo pericial, além do fato de que o apelante não era habilitado para condução de veículo automotor. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00152693920118260408 SP 0015269-39.2011.8.26.0408, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 17/02/2017, 10ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 22/02/2017).

A Defesa alega imprevisibilidade do resultado pelo réu. Vejamos: O acusado não possuía habilitação na época dos fatos e é certo que o sinal de parada era seu, o

que leva a crer, fatalmente, que o réu não estava agindo de forma prudente e vigilante.

Caso assim estivesse não teria acarretado o acidente em tela. Portanto, este argumento não convence. É fato que o trânsito é um meio que exige extrema precaução, cuja dinâmica obriga os usuários a agir com a máxima atenção, cuidado e respeito a legislação, algo que não foi observado pelo réu desde o momento em que ele assumiu a direção do carro desprovido de permissão ou habilitação para guiar tal veículo.

Vale destacar, ainda, que o crime culposo exige uma conduta humana comissiva ou omissiva, inobservância de um dever de cuidado, resultado lesivo e nexos de causalidade entre a conduta e o resultado naturalístico. A conduta do réu foi dirigir, sem habilitação, um veículo automotor; a inobservância trata-se da imprudência ao transgredir as normas legais de trânsito; o resultado ocasionado foram as lesões de natureza grave na vítima Miriam e o nexos de causalidade é o elo que une a conduta ilícita do réu e o resultado gravoso sofrido pela vítima. Como acentua a doutrina:

A imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa in faciendo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Desse modo, enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência (PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 285).

Assim, o conjunto probatório não deixa pairar quaisquer dúvidas, sendo, portanto, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Nada a considerar.

Segunda fase. Nada a considerar.

Terceira fase. Verificam-se, no caso em apreço, a causa de aumento da pena pelo fato do réu não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. Assim, em consonância com o artigo 302, parágrafo primeiro, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, faz-se necessário aumento da pena.

Assim, exaspero a reprimenda em 1/3.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena. O regime inicial a ser observado é o aberto.

Pena restritivas de direitos. Cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON LEANDRO DE JESUS DO CARMO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 303, parágrafo único, c.c. artigo 302, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503/97), ao cumprimento de pena de detenção de 08 (oito) meses em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Pena Alternativa. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Com o trânsito em julgado para o órgão ministerial, abra-se vista às partes para manifestação sobre a prescrição retroativa.

Providencie a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários do defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I. Araras, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA